PENSE-BÊTE · DROIT ET STATUT

Modalités d'emploi et droits sociaux

10-111 DGAFP - L'essentiel de la jurisprudence du droit de la fonction publique (12 sur 16) — source : fiche de révision du module (gemma4, 02/11/2026)

À RETENIR

1. L'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat concernant la protection des salariés contre le tabagisme.
2. Le régime des congés de maladie prévoit des durées maximales de 1 an pour le congé ordinaire, 3 ans pour la longue maladie et 5 ans pour la longue durée.
3. Le détachement interdit au fonctionnaire d'acquérir des droits à pension auprès de l'organisme d'accueil.

Obligations de sécurité et CHSCT

Notion	À retenir
Sécurité et tabagisme	L'employeur a une **obligation de sécurité de résultat** contre le tabagisme. Le non-respect peut justifier une **prise d'acte** de la rupture du contrat.
Rôle du CHSCT	Comité **non paritaire** (santé, sécurité, conditions de travail ; remplacé fin **2022** par la formation spécialisée du CSA). Saisine obligatoire si la question concerne **exclusivement** ces domaines.

Régime des congés de maladie

Notion	À retenir
Types de congés	**Ordinaire** (max **1 an** / **12 mois**), **Longue maladie** (max **3 ans**, caractère invalidant) ou **Longue durée** (max **5 ans**, pathologies spécifiques).
Position et droits	**Position d'activité** : maintien **avancement** et **retraite**. Congé maladie = **service accompli** pour congés annuels. Pas de nouveaux droits (congés/RTT) ni de **notation**.
Réintégration/Reclassement	**Réintégration de droit** (avis **comité médical**). Reclassement = **obligation de moyen**. Si impossible : **disponibilité d'office** ou **radiation** des cadres.

L'aménagement du temps de travail pour raison de santé

Notion	À retenir
Régime dérogatoire	**Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994** : santé ou **rééducation/réadaptation** . Après CMO/CLM : max **1 an** ; après CLD : **3 ans**. Quotité **≥ mi-temps**.
Garanties et procédures	Droit à l'**intégralité du traitement** (inclut **supplément familial de traitement** et **indemnité de résidence**). Périodes **assimilées au temps plein** pour l'avancement.

Inaptitude physique et reclassement

Notion	À retenir
Principe de reclassement	L'administration a une **obligation de moyen** (pas de résultat) pour trouver des fonctions adaptées. Ce **principe général du droit** couvre les **agents contractuels de droit public**.
Procédure et adaptation	L'**adaptation du poste** est un **préalable obligatoire**. L'administration doit constater l'impossibilité d'adapter avant le reclassement. L'agent n'a **aucun droit statutaire** à un poste adapté.
Inaptitude définitive	Si reclassement impossible : **disponibilité d'office** ou **radiation des cadres** (après expiration des droits à congé de maladie/longue durée). Pour le contractuel : **licenciement** possible.

Handicap et égalité de traitement

Notion	À retenir
Non-discrimination et compensation	Loi **n° 2005-102 du 11 février 2005** : mesures **au cas par cas** pour l'accès à l'emploi, sans **charge disproportionnée** pour le service.
Accessibilité des concours	Candidat : demande les adaptations **avant le début** des épreuves. Institution : assure l'**accessibilité des salles**.
Outils et parcours	Outils numériques : aménagement de tous les outils (**logiciels métiers**, **bureautique**, **appareils mobiles**) selon **art. 6 sexies de la loi n° 83-634**.

L'action sociale et l'indemnisation des préjudices

Notion	À retenir
Action sociale	**Sans caractère statutaire**. Agents participent à sa définition et sa gestion (**art. 9 loi 83-634**). Améliore les conditions de vie (**avis CE 2003**). **Distincte de la rémunération** (**art. 25 loi 2001-2**).
Indemnisation complémentaire	Possible pour préjudices non réparés forfaitairement (**arrêt Y-X, 04/07/2003**). Réparation intégrale si **faute de la personne publique**. Régime de **responsabilité sans faute à prouver**.

Pensions et détachement

Notion	À retenir
Cumul droits pension	Interdiction d'acquérir des droits à pension ou allocations via le **détachement** ; l'organisme d'accueil verse la **contribution employeur** au régime d'origine.
Activités accessoires	Interdiction non applicable au cumul avec une pension issue d'une **activité accessoire**. **Caractère facultatif** des cotisations sans effet sur l'interdiction (**CE, 29/06/2001, M. Jean X**).

Pièges et confusions

⚠ Confondre le congé de maladie avec une position statutaire distincte.
⚠ Croire que le temps partiel pour raison thérapeutique ne permet pas le maintien de l'intégralité du traitement.
⚠ Considérer le reclassement pour inaptitude physique comme une obligation de résultat.
⚠ Assimiler l'action sociale à la rémunération, à la protection sociale complémentaire ou aux conditions d'hygiène et de sécurité.
⚠ Penser que l'indemnisation complémentaire pour accident de service nécessite la preuve d'une faute de la personne publique.
⚠ Supposer qu'un fonctionnaire détaché peut s'affilier au régime de retraite de l'organisme d'accueil.

Sigles et définitions

CHSCT — Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Congé de maladie ordinaire — Congé d'une durée maximale globale d'un an pendant une période de 12 mois consécutifs.

Congé de longue maladie — Congé d'une durée maximale de 3 ans assurant le maintien du traitement la première année puis de sa moitié les 2 années suivantes.

Congé de longue durée — Congé d'une durée maximale de 5 ans assurant le maintien du traitement les 3 premières années puis de sa moitié les années suivantes.

Temps partiel pour raison thérapeutique — Dispositif visant à améliorer l'état de santé par une reprise à temps réduit ou une rééducation.

Procédure de reclassement — Démarche permettant aux agents physiquement inaptes d'exercer d'autres fonctions adaptées.

Principe de compensation du handicap — Obligation de prendre des mesures appropriées pour permettre l'accès des personnes handicapées à l'emploi.

Action sociale — Prestations individuelles ou collectives visant à améliorer les conditions de vie des agents et de leurs familles.

Auto-test

1. Quelle est la durée maximale d'un congé de longue durée ?
2. Le reclassement est-il une obligation de moyen ou de résultat ?
3. L'indemnisation complémentaire est-elle possible sans faute de la personne publique ?
4. Le temps partiel pour raison thérapeutique permet-il de maintenir l'intégralité du traitement ?
5. Le fonctionnaire en détachement peut-il acquérir des droits à pension auprès de l'organisme d'accueil ?

Réponses : **1.** 5 ans · **2.** Obligation de moyen · **3.** Oui · **4.** Oui · **5.** Non

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.